취업규칙심사요령

제정 1997. 5. 13 노동부 예규 제329호
개정 1999. 5. 18 노동부 예규 제423호
개정 2002.12. 24 노동부 예규 제482호

1. 목 적

이 규정은 근로기준법 제96조 내지 제100조 및 동법 시행규칙 제17조의 규정에 의하여 사업장에서 작성·신고된 취업규칙의 심사 및 심사결과의 처리와 관련된 법령을 집행함에 있어 통일성과 일관성을 확보하기 위하여 업무처리의 기준을 제시하기 위한 것임.

2. 적용범위

가. 상시 10인 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 사업이나 사업장 또는 근로자에 대해서는 근로시간, 휴게·휴일에 관한 사항의 적용이 배제됨(근로기준법 제61조 참조)

(1) 토지의 경작·개간, 식물의 재식·재배·채취사업 기타의 농림사업

(2) 동물의 사육, 수산동식물의 채포·양식사업, 기타의 축산, 양잠, 수산사업

(3) 감시 또는 단속적으로 근로에 종사하는 자로서 사용자가 노동부장관의 승인을 얻은 자

(4) 사업의 종류에 불구하고 관리·감독업무 또는 기밀을 취급하는 업무에 종사하는 자

나. 산업안전보건법시행령 별표 1에 해당하는 사업에 대하여는 산업안전보건법령이 정하는 바에 따라 산업안전보건에 관한 사항중 전부 또는 일부사항의 적용이 배제됨

3. 취업규칙의 심사

가. 요건심사

(1) 취업규칙의 신고 또는 변경신고가 근로기준법시행규칙 제17조에 의한 별지 제23호서식에 의거 작성되어 있는지 여부

(2) 법 제96조 각호에 열거된 취업규칙의 필요적 기재사항이 빠짐없이 기재되어 있는지 여부

(3) 근로자의 과반수를 대표하는 노동조합 또는 근로자의 과반수의 의견을 들었거나 동의(근로자에게 불이익하게 변경되는 경우에 한함)를 얻었음을 입증하는 자료가 첨부되어 있는지 여부

(4) 취업규칙에 인사·승급·급여·징계규정이나 호봉표 등을 별도로 정하도록 규정한 경우에는 그 규정등이 첨부되어 있는지 여부를 심사하고, 별도로 정한 규정이 있음에도 불구하고 첨부되지 않은 경우에는 취업규칙 미신고에 준하여 처리

나. 내용심사

(1) 취업규칙의 내용이 관련법령에 저촉되는지 여부

(2) 취업규칙의 내용이 당회사의 단체협약의 규정에 저촉되는지 여부

(3) 취업규칙의 내용이 행정지도사항에 배치되거나 사회통념상 극히 부당하다고 판단되는지 여부

(4) 법 제96조 각호에 열거된 취업규칙의 필요적 기재사항의 내용 또는 기준이 불명확하여 노사간 다툼의 소지가 있는지 여부

(5) 변경된 취업규칙이 전반적으로 근로자에게 불리한지 여부

다. 심사결과후 조치사항

(1) 심사를 완료한 취업규칙은 근로감독관집무규정 별지 제34호서식의 취업규칙심사보고서에 의거 과장의 결재를 득할 것

(2) 심사결과는 다음과 같이 구분하여 조치할 것

가) 법 제96조 각호에 열거된 취업규칙의 필요적 기재사항이 누락되었거나 법령 또는 단체협약에 저촉되는 사항이 있는 경우에는 취업규칙의 심사종료후 3일이내에 근로기준법시행규칙 제32호서식 및 근로감독관 집무규정 제14호서식에 의거 변경명령을 할 것

나) 변경명령에 따른 시정기간 등 조치기준은 근로감독관집무규정 별표 3 개별근로관계법 위반사항 조치기준을 준용할 것

다) 취업규칙의 내용이 행정지도사항에 배치되거나 사회통념상 극히 부당하다고 판단되는 사항 또는 다툼의 소지가 있는 불명확한 사항은 이를 개선하도록 지도할 것

라) 개정된 취업규칙이 근로자에게 전반적으로 불리하다고 판단되는 경우에는 노동조합 또는 근로자 과반수의 동의를 입증하는 자료를 제출토록 명령할 것

(3) 변경명령에 의거 기한내에 변경신고한 취업규칙은 위의 요령에 따라 재심사하고, 또다시 변경명령사유에 해당되는 경우에는 기한을 정하여 재변경명령할 것(다만, 재변경명령의 기한은 변경명령에 의한 기한보다 단축하여 부여)

(4) 재 변경명령에 불구하고 기한내에 시정되지 않은 경우에는 근로감독관 집무규정 제12조 및 제56조제3항의 규정에 의한 보고요구서에 의하여 보고를 촉구하고 이에 불응하는 경우에 근로기준법 위반으로 입건

4. 구체적인 심사요령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
1. 총칙 가. 적용범위	○ 단시간근로자, 일용근로자 등의 포함여부	○ 단시간근로자, 일용근로자 등을 적용대상으로 하는 경우는 적용조항, 차등조항 및 적용배제 조항간에 혼선이 없도록 이를 명백히 정하도록 함.	개선지도
		○ 단시간근로자, 일용근로자 등에 대해 차등 또는 적용배제하는 조항 중 합리적 이유없이 차등 또는 적용배제하는 경우는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 통상근로자, 정규직근로자 등과 단시간근로자, 일용근로자 등의 근로형태, 근로조건 등이 현저히 다른 경우에는 별도의 취업규칙을 작성하도록 함.	개선지도
	○ 단시간근로자, 일용근로자 등에 대한 별도의 취업규칙 존재여부	○ 단시간근로자, 일용근로자 등에 대한 별도의 취업규칙이 존재하는 경우는 통상근로자, 정규직근로자에 대한 취업규칙을 완전히 배제하는 것인지, 일부조항에 대해서만 규정하는 것인지를 명백히 하도록 함.	개선지도
		○ 단시간근로자, 일용근로자 등에 대한 취업규칙이 관련 법령을 준수하였는지를 확인하고, 위반사항이 있으면 변경하도록 함.(근기법 제25조 및 동법 시행령 제9조 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
나. 근로자의 정의	○ 근로자의 정의와 취업규칙 적용범위의 일치여부	○ 취업규칙의 적용범위에서는 전근로자로 규정하고, 근로자의 정의에서는 단시간근로자, 일용근로자, 임시직근로자 등을 배제하는 경우는 이를 일치시키도록 함.	개선지도
		○ 근로자의 정의에서 단시간근로자, 일용근로자, 임시직근로자등을 배제한 채 이들에 대한 별도의 취업규칙을 제정하지 않은 경우에는 근로자의 정의에 포함시키거나 별도의 취업규칙을 만들도록 함.	개선지도
2. 채용			
가. 채용기회	○ 남녀차별규정의 유무(고평법 제7조 참조)	○ 합리적 이유없이 어느 한 여성에게 모집 채용기회를 주지 않는 규정을 두는 경우 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 직종별로 남녀를 분리모집하거나 성별로 채용인원을 배정하여 어느 한 성의 채용기회를 제한하거나, 동일학력·경력에도 불구하고 어느 한 성을 낮은 직급 또는 직위에 채용하는 규정을 두는 경우에는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 여성근로자의 모집 채용시 직무의 수행에 필요로 하지 아니하는 용모 키 체중 등의 신체적 조건, 미혼조건 등을 정하고 있는 규정은 이를 변경하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
나. 채용서류	○ 채용에 필요한 서류의 과다여부	○ 전형에 필요한 서류를 최소한으로 하고, 채용에만 필요한 구비서류는 합격자에 한하여 제출하도록 함.	개선지도
다. 수습기간	○ 수습기간의 적정여부	○ 수습기간을 두는 경우 직무의 성질등을 감안 사회통념상 인정되는 범위내에서 지나치게 장기간이 되지 않도록 함(근기법시행령 제12조에 의한 “수습사용한 날부터 3월이내인 근로자”는 해고예고의 적용제외 대상자임)	개선지도
	○ 수습기간의 근속기간 포함여부	○ 수습기간을 근속연수에서 제외하고 있는 경우는 이를 포함하도록 함.	변경명령
라. 근로계약	○ 근로조건의 명시	○ 근로계약 체결시 임금, 근로시간, 기타의 근로조건을 명시하도록 하고 이중 임금의 구성항목, 계산방법 및 지불방법은 반드시 서면으로 명시하도록 함.(근기법 제24조 참조) ○ 특히 계약기간을 정한 경우에는 이를 서면으로 명시하도록 함.	변경명령
	○ 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액 예정규정의 유무	○ 규정이 있는 경우 이를 삭제하도록 함.(근기법 제27조 참조)	변경명령
	○ 전차금 기타 근로할 것을 조건으로 하는 전대채권과 임금을 상쇄하는 규정의 유무	○ 규정이 있는 경우 이를 삭제하도록 함.(근기법 제28조 참조)	변경명령
	○ 강제저축 규정의 유무	○ 규정이 있는 경우 이를 삭제하거나 법이 허용하는 형태로 변경하도록 함.(근기법 제29조 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
3. 복무			
가. 복무의무	○ 복무의무 규정의 명확성 여부	○ 복무의무 규정의 준수여부는 징계와 연계될 수 있으므로 각 사업장의 실정에 맞게 구체적으로 명기하도록 함.	개선지도
	○ 복무의무 규정의 불법 부당여부	○ 근로자의 기본권 기타 법령에 의한 권익을 침해하는 규정은 이를 삭제하도록 함.	변경명령
		○ 복무의무로서의 제반 금지규정은 경영 인사상 필요한 최소한의 범위내에서 규정하도록 함	개선지도
나. 출근 및 근무	○ 출근시간의 적정 여부	○ 사업시간에 비하여 지나치게 일찍 출근하게 하는 규정은 이를 개선하도록 함.	개선지도
	○ 지각, 조퇴 등에 대한 제재의 적정 여부	○ 지각, 조퇴 등에 대한 일정한 제재는 불가피할 것이나, 지나치게 과도하거나 불합리 또는 형평을 벗어난 제재는 이를 개선하도록 함.	개선지도
		○ 지각 조퇴 등을 결근과 연계하여 연차 월차휴가의 부여시 반영하는 규정(예 : 3회 지각 또는 조퇴시 1일 결근처리 등)은 이를 삭제 또는 개선하도록 함.	변경명령
	○ 외출 및 면회의 과잉제한 여부	○ 근로시간중 사적용무를 위한 외출 및 면회의 통제는 필요하나 질병의 치료와 산모의 수유시간 등 특히 필요한 경우에는 소정의 절차에 따라 외출, 면회가 이루어질 수 있도록 함.(근기법 제73조 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 공민권행사의 보장여부	○ 근로시간중이라도 공민권행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 거부할 수 없도록 함.	변경명령
다. 결근	○ 결근계 제출절차의 타당성 및 사유별 결근인정일수의 명시여부	○ 결근계의 사전제출을 원칙으로 하더라도, 긴급을 요하는 등 부득이한 사유가 있는 때에는 먼저 유선으로 신고하고 사후에 서면 신고하는 것을 허용하도록 함.	개선지도
		○ 결근계를 제출할 경우의 결근의 인정범위를 사유별로 명시(예:질병시 3개월 등)하되, 과다한 입증자료의 요청(예 : 결근 1일의 경우에 진단서 첨부등)은 이를 변경하도록 함.	개선지도
	○ 결근자에 대한 제재규정의 적정여부	○ 결근 특히 무단결근을 이유로 벌과금을 과하거나 상습적이 아닌 단 2~3일의 결근을 해고 사유로 하는 등의 과도한 제재는 이를 변경하도록 함.	변경명령
라. 출장	○ 출장근무자의 근무요령	○ 출장근무자의 근무요령이 명확히 규정되도록 함.	개선지도
		○ 출장근무에 부당하게 불이익을 주는 규정은 이를 개선하도록 함.	개선지도
	○ 근무시간 인정여부	○ 출장근무 또는 사업장밖 근로시 근로시간을 계산하기 어려운 경우는 소정근로시간을 근로한 것으로 인정하도록 하되, 업무수행에 통상 필요한 시간이 있으면 그 시간을 근로시간으로 간주하도록 함.(근기법 제56조제1항・제2항 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		- 다만, 이 경우 노사가 서면합의로 정한 시간이 있으면 그 시간을 근로시간으로 보도록 함.	
	○ 출장경비의 실비변상 충족여부	○ 출장지의 행선지별 여비, 숙박비, 현지교통비 등의 실비에 충당될 수 있는 금품지급규정이 명시되도록 함.	개선지도
마. 배치 및 전직	○ 부당전직에 대한 시비발생의 가능성 여부	○ 전보권의 범위, 직종이나 근무지변경의 요건 등을 명확히 규정하여 부당전직에 대한 시비가 발생하지 않도록 함.(근기법 제30조제1항 참조)	개선지도
		○ 사용자가 지나치게 악용할 소지가 있는 규정은 이를 개선하도록 함	개선지도
	○ 남녀에 대한 차별여부(고평법 제10조 참조)	○ 합리적 이유없이 직무 또는 직종의 배치 대상에 특정 성의 근로자를 배제하거나 제한하도록 규정하는 경우는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 혼인·임신·출산이나 일정한 연령에 달한 것을 이유로 여성근로자에게 대해서만 불이익하게 배치하지 않도록 함.	변경명령
바. 휴직	○ 휴직인정사유 및 휴직허용기간의 명확성 여부	○ 병역의무, 업무외의 질병, 일신상 사유, 영아양육 등 휴직인정사유와 사유별 휴직허용기간을 명확히 하도록 함.	개선지도
	○ 휴직기간의 근속연수 포함여부	○ 휴직기간은 근로관계가 정지될 뿐 근로관계가 소멸되는 것은 아니므로 근속연수에 포함하여야 하며 배제하도록 하는 규정은 이를 변경하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		- 다만, 병역법에 따른 병역의 무기간은 근속연수에 포함하지 않더라도 위법으로 볼 수 없음	
	○ 육아휴직과 관련한 규정의 유무(고평법 제19조 및 시행령 제5조 내지 제9조 참조)	○ 법령에 정하여 있지 않은 제한조건을 부과하거나 법령에서 부여한 육아휴직기간을 보장하지 아니한 경우에는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 육아휴직이후 휴직전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시키지 않는 경우 또는 육아휴직을 이유로 해고 그 밖의 불리한 처우에 관하 규정이 있는 경우 이를 변경하도록 함.	변경명령
	○ 휴직기간중의 임금지급여부	○ 휴직기간중 임금은 관계법률에 명시된 경우를 제외하고는 휴직사유별로 단체협약 또는 취업규칙에 정하는 바에 따라야 하므로 그 지급여부와 지급율을 명확히 하도록 함.	개선지도
		○ 업무상 질병으로 인한 휴업의 경우는 지급율이 근로기준법, 산재보상보험법의 기준을 하회하지 않도록 함.(근기법 제82조 참조)	변경명령
	○ 복직의 조건 및 복직의 시기와 절차 규정유무	○ 휴직기간의 만료이외의 복직사유 인정여부 및 복직절차의 복직시기 등을 명확히 규정하도록 함.	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
사. 당직	○ 당직근무자의 업무한계 및 근무요령의 명확성 여부	○ 근무시간, 근무중의 취급업무, 순찰범위, 비상시의 조치요령등을 명확히 하여 책임의 한계를 명백히 하도록 함.	개선지도
	○ 당직수당의 실비변상 충당여부	○ 당직근무시는 일·숙직별로 실비변상에 충당할 수 있는 수당을 지급하도록 함.	개선지도
4. 근로시간 및 휴게			
가. 근로시간	○ 1일·1주일의 소정근로시간과 시업·종업시각이 명확히 규정되어 있는지 여부	○ 1일·1주의 소정근로시간과 시업·종업시간은 해석상 혼선이 없도록 명확히 규정하도록 함.	변경명령
		○ 1일·1주일 소정근로시간의 법정허용한도를 초과하는 경우는 이를 변경하도록 함.(근기법 제49조 참조) - 특히 18세 미만자의 근로시간이 법적 허용한도(1일 7시간, 1주 42시간)내에 정해지도록 함.(근기법 제67조 참조)	변경명령
	○ 근로시간 및 근무형태를 달리하는 특수업종 종사자에 대한 규정여부	○ 경비원, 보일러공 등 감시·단속적근로에 종사하는 자로서 지방노동관서장의 승인을 얻은 자가 있는 경우 근로시간 적용제외 여부를 명확히 규정하도록 함.(근기법 제61조 및 동법 시행규칙 제12조 참조)	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 2주단위 탄력적근로시간제를 도입하는 경우(근기법 제50조)	○ 해당근로자의 범위를 명백히 하도록 함.	변경명령
		○ 각주·각일의 근로시간 및 근로일별 근로시간이 반드시 포함되도록 함.	변경명령
		○ 근로시간은 단위기간을 평균한 1주간의 근로시간이 44시간을 넘지 않도록 함.	변경명령
		○ 단위기간의 기산일을 명시하도록 함.	변경명령
		○ 동 제도의 도입으로 휴무일 발생한 경우는 여타 주휴, 유급휴일 등과 구분하여 명시하도록 함.	개선지도
		○ 기타 법위반사항이 있을 경우 이를 변경하도록 함.	변경명령
	○ 1월단위 탄력적근로시간제를 도입하는 경우(근기법 제50조 및 동법시행령 제23조 참조)	○ 노사서면합의를 요건으로 하나 구체적으로 실시하기 위해서는 2주단위와 같이 각주·각일의 근로시간 및 근로일별 근로시간을 명기하도록 함.	변경명령
		○ 1일 12시간, 1주 56시간의 한도를 넘지 않도록 함.	변경명령
		○ 기타사항은 2주단위의 경우에 준하여 이루어지도록 함.	변경명령
	○ 선택적근로시간제를 도입하는 경우(근기법 제51조 및 동법시행령 제24조 참조)	○ 대상근로자에 대하여는 시업 및 종업시각을 근로자의 결정에 맡긴다는 규정을 포함하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		○ 대상근로자의 범위를 명확히 하도록 함.	변경명령
		○ 정산기간을 평균한 1주간의 근로시간이 44시간 이내이도록 함.	변경명령
		○ 선택적근로시간대와 코아타임을 정한 경우에는 이를 포함하도록 함.	변경명령
		○ 기타 법 위반사항이 있을 경우 이를 변경하도록 함.	변경명령
	○ 재량근로에 대한 근로시간 간주제도를 도입하는 경우(근기법 제56조 및 동법시행령 제26조 참조)	○ 재량근로의 대상을 명시하되, 법령의 범위를 넘지 않도록 함.	변경명령
		○ 대상근로자의 근로시간은 노사서면합의로 정한다는 근거규정을 두도록 함.	변경명령
나. 특별근로	○ 연장근로시의 법정기준 저촉여부	○ 연장근로가 법정기준을 초과하지 않도록 함.(근기법 제52조)	변경명령
	○ 연장근로 실시절차의 명시 여부	○ 연장근로는 당사자간의 합의가 있어야 하므로 “근로자는 특별한 사정이 없는 한 연장근로를 거부하지 못한다”고 규정하는 것은 위법이며 이는 변경하도록 함.(근기법 제52조 참조)	변경명령
	○ 임산부에 대한 시간에 대한 시간외근로제한	○ 산후 1년이 경과되지 아니한 여서의 시간외 근로시간이 법적 허용한도(1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간)내에 정해지도록 함.(근기법 제69조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		○ 임신중인 여성은 시간외 근로를 금지토록 함(근기법 제72조제3항)	변경명령
	○ 탄력적근로시간제 등을 도입하는 경우	○ 탄력적근로시간제, 선택적근로시간제 등을 도입하는 경우는 연장근로의 계산방법을 보다 구체적으로 명시하도록 함.	변경명령
다. 교대근무	○ 1일 2교대 또는 3교대 작업시의 각 반별 교대방법의 명확여부	○ 1일 2교대 또는 3교대작업시 각 작업반별 시업과 종업시간을 명확히 규정하고 근로시간을 안배하도록 함.	개선지도
	○ 각 작업반별로 주간 또는 월간취업 교대방법의 명시여부	○ 교대작업시는 특정인이 특정시간대에 계속 근로시키는 것을 지양하고 주 또는 월단위로, 오전근무자는 오후로, 오후근무자는 야간으로, 야간근로자는 오전근무로 순환근무케 하는 교대방법을 명시하도록 함.	개선지도
라. 휴게	○ 휴게시간이 법기준대로 확보되었는지의 여부	○ 휴게시간은 몇시부터 몇시까지인지를 명시하도록 하고, 법정기준(4시간 근무시 30분 이상, 8시간 근무시 1시간 이상)이 확보되도록 함.(근기법 제53조 참조)	변경명령
		○ 기계가동을 중지할 수 없는 경우는 교대로 부여할 수 있음.	개선지도
	○ 휴게시간의 자유이용 보장여부	○ 직장질서 또는 풍기를 침해하지 않는 범위내에서 자유로운 이용이 보장되도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
5. 휴일 및 휴가			
가. 주휴일	○ 주휴일은 명확하게 규정되어 있는 지 여부	○ 1주일간의 소정근로일수를 개근한 근로자에게 부여하는 유급주휴일은 반드시 일요일로 정할 필요는 없으나, 특정일을 지정하여 명시하도록 함.(근기법 제54조 참조) - 부서별로 각기 다른 특정일을 주휴일로 정할 수 있음.	변경명령
	○ 주 소정근로일수를 개근하지 아니한 자의 경우 유급 인정여부	○ 주휴일은 1주간의 소정근로일 (근무하기로 정한 날)을 개근한 자에 한하여 부여하면 됨. (근기법 시행령 제25조 참조)	변경명령
나. 기타휴일	○ 국경일, 신정, 추석, 회사창립기념일 등을 별도휴일로 정하였는지 여부	○ 국경일 등을 반드시 휴일로 정해야 할 법상의 의무는 없으나 회사에서 별도휴일로 정하였을 경우는 이를 규정하도록 함.	변경명령
	○ 회사에서 지정한 휴일을 유급으로 할 것인가 무급으로 할 것인가의 여부	○ 당사자의 합의를 존중하여 유급 또는 무급으로 정할 것이나, 무급휴일은 유급휴일과 분명히 구분하여 규정하도록 함.	변경명령
	○ 휴일대체의 조건 및 절차규정 유무	○ 주휴와 회사에서 정한 기타휴일을 업무형태상 변경(대체)실시할 때는 당사자의 합의하에 행하도록 하여야 함.	변경명령
다. 월차휴가	○ 월차휴가 부여기준의 명시여부	○ 월차유급휴가는 1월간의 소정근로일(근무하기로 정한 날)을 개근한 자에게 부여하여야 함을 명시하도록 함.(근기법 제57조제1항 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 근로자의 자유의사 존중여부	○ 당해근로자의 자유의사에 따라 1년에 한하여 적치 또는 분할하여 사용할 수 있도록 함.(근기법 제57조제2항 참조)	변경명령
	○ 지각, 조퇴의 연계 여부	○ 지각, 조퇴의 몇회 이상을 결근으로 간주하는 규정은 법취지에 위배되므로 이를 개정하도록 함.	변경명령
	○ 적치된 휴가일수를 사용하지 아니한 부분에 대한 산정 방법 명시여부	○ 1년 한도내에서 적치 또는 분할사용할 수 있으므로 1년간 사용하지 않으면 휴가청구권은 소멸될 것이나 미사용휴가일수에 대하여는 통상임금으로 수당을 지급하여야 하며 소멸시효는 3년임.	변경명령
라. 연차휴가	○ 휴가조건 및 일수의 법정기준 충족 여부	○ 연차유급휴가는 1년 개근시는 10일, 9할 이상 출근시는 8일이상을 주어야 하고, 2년 이상 근속자에 대하여는 1년에 1일을 가산해 주어야 함.(근기법 제59조 참조)	변경명령
	○ 휴가산출기간의 명확성 여부	○ 연차유급휴가 산정을 위한 근무기간을 개별근로자의 입사일로부터 1년으로 하는지 아니면 역년상의 1년(예:1월 1일부터 12월 31일까지)으로 하는지를 명백히 하여야 하며 - 회사의 사정에 의하여 역년상으로 연차유급휴가 근무기간을 계산하더라도 연도도중 입사자의 휴가일 산정에 있어 불이익이 있어서는 아니됨.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 휴가부여의 전제가 되는 개근의 개념의 적법여부	○ 월차유급휴가를 부여하기 위한 개근의 개념과 동일함.	변경명령
	○ 휴가기간에 대한 임금지급기준 및 20일이 초과하는 휴가일수의 처리방법 유무	○ 연차휴가를 유급으로 주어야 함은 당연하나 통상임금으로 줄 것인지 평균임금으로 지급할 것인지를 명시하도록 하고, 20일을 초과하는 휴가일수에 대하여 휴가를 부여할 것인지, 금품으로 청산할 것인지를 명백히 하도록 함.(근기법 제59조제2항 참조)	개선지도
	○ 근로자의 의견에 따라 자유로이 사용할 수 있는지 여부	○ 근로자의 자유의사에 따라 사용할 수 있도록 휴가청구방법과 절차등을 명시하되, 휴가시기를 변경해야 할 예외규정도 명확히 하도록 함.(근기법 제59조제3항 참조)	변경명령
	○ 미사용 휴가일수에 대한 정산방법 유무	○ 휴가청구권은 1년간 행사하지 않으면 소멸하나(사업주의 귀책인 경우는 예외) 미사용휴가일수에 대하여는 금품으로 대체지급하여야 하며 동수당의 청구시효는 3년임.	변경명령
마. 생리 및 산전산후 휴가	○ 생리휴가와 산전산후휴가제도의 규정여부	○ 여성근로자에 대한 유급생리휴가와 임신중인 여성에 대한 산전산후휴가제도는 이를 명백히 규정하도록 함(근기법 제71조 및 제72조 참조)	변경명령
	○ 휴가의 청구절차 및 기간의 적정여부	○ 청구방법, 절차 등을 분명히 하고 특히 산전산후휴가는 통산 90일, 산후에 45일 이상이 확보되도록 함.(근기법 제72조 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
바. 기타 휴가	○ 휴가의 종류와 사유 및 기간의 명시 여부	○ 경·조사 등 특별한 사유가 있을 때 특별휴가를 주어야 할 법상의 의무는 없으나, 회사에서 휴가제도를 채택하는 경우는 종류별로 사유와 휴가기간, 청구절차 등을 명시하도록 함.	개선지도
	○ 휴가기간중의 임금지급 여부	○ 특별휴가에 대한 종류별로 휴가기간에 대하여 유급으로 할 것인지 무급으로 할 것인지와 유급일 경우는 지급기준(통상임금 또는 평균임금)을 명시하도록 함.	개선지도
	○ 휴가대체에 관한 규정의 유무	○ 근로자대표와의 서면합의로 특정근무일을 월차 또는 연차휴가와 대체하기로 한 경우에는 그 내용을 명확히 규정하도록 함. (근기법 제60조 참조)	변경명령
6. 임 금			
가. 보수규정	○ 보수(급여)규정의 적정성 여부	○ 법정 제수당의 지급율, 통상임금의 산정방법 등 보수규정 전반에 대하여 확인하고 법위반 사항에 대하여는 변경토록 함.	변경명령
		○ 임금조정은 당사자간의 교섭 또는 협의하에 결정되도록 하고 임금조정시기도 명시하여 다툼의 소지가 없도록 함.	개선지도
		○ 임금계산기간(기산일과 마감일)과 계산방법 등을 구체적으로 명시토록 하여 임금산정에 따른 분쟁의 소지를 줄일 수 있도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 남녀에 대한 차별 여부(고평법 제8조 참조)	○ 학력과 직종, 직급, 경력 등 임금결정요인이 같음에도 어느 한 성의 임금을 다른 성의 임금보다 적게 지급하도록 규정하고 있는 경우는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 합리적 이유없이 성별에 따라 서로 다른 호봉표를 적용하도록 함으로써 임금차별이 발생하는 경우는 이를 변경하도록 함.	변경명령
나. 임금지불	○ 임금지불방법의 타당성 여부	○ 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액이 지급되어야 하므로 법령이나 단체협약상 특별히 정하는 방식외에 임금의 일부를 공제하는 규정을 두지 않도록 함.(근기법 제42조제1항 참조)	변경명령
		○ 임금은 매월 1회이상 일정한 기일을 정하여 지급하도록 하고 정기지급일은 마감일로부터 10일이 넘지 않도록 함.(근기법 제42조제2항 참조)	개선지도
	○ 월급근로자의 임금지급규정의 적정성 여부	○ 월급근로자에 대하여는 법정수당 및 근무일수에 대해 다툼의 소지가 많으므로 제수당의 산정과 근무일수 등에 대해 명확히 정하도록 함	개선지도
다. 제수당	○ 연장근로수당의 적법성 여부	○ 탄력적근로시간제를 도입한 사업장에서 연장근로수당의 지급방법이 법에 위반되는지 여부를 확인하고 위반시 변경하도록 함.(근기법 제55조 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 휴일근로수당 계산방법의 적정성 여부	○ 주휴일 및 근로자의 날은 유급휴일로 하여야 하며, 기타 회사에서 정한 휴일에 대하여는 유·무급여부를 명확하게 규정하야야 함. - 유급휴일에 근무시는 250%를, 무급휴일에 근무시는 150%를 지급하여야 함.	변경명령
	○ 휴업수당 지급율의 적법성 여부	○ 사업주의 귀책사유로 휴업하는 경우 휴업수당을 법정기준 이상으로 규정하는 경우에는 그 산정방법을 명확히 규정하도록 함.	개선지도
		○ 법정기준 보다 낮게 규정하고 있는 경우에는 변경토록 함.(근기법 제45조 참조)	변경명령
	○ 임의로 지급하는 각종수당들에 대한 지급기준 및 지급방법의 명확성 여부	○ 회사에서 법정수당 이외에 각종수당을 지급하는 경우에는 각종수당의 임금성 여부가 명확히 판단될 수 있도록 지급대상, 지급방법 등을 명확히 규정하도록 함.	개선지도
	○ 상여금 지급규정의 적정성 여부	○ 상여금 지급규정을 두고 있는 경우 지급대상자와 지급시기, 지급요건, 지급방법, 지급액(률) 등을 명확히 규정하도록 함.	변경명령
	○ 남녀에 대한 차별여부(고평법 제9조 참조)	○ 가족수당지급 등에 있어 어느 한 성의 근로자를 지급대상에서 배제하거나 차등하고 있는 경우에는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 주택자금융자 등에 있어 어느 한 성의 근로자에게만 불리한 조건을 정하거나 제한조건을 부과하고 있는 경우는 이를 개선하도록 함.	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
7. 퇴직과 해고			
가. 퇴직사유와 절차	○ 퇴직사유와 사유별 퇴직시점 명확여부	○ 근로관계의 단절사유(근로계약관계의 종료사유)로는 의원사직, 사망, 해고, 정년도래, 계약기간의 만료 등이 있을 것이나 그 구체적인 사유와 사유별 효력발생(퇴직)시기를 명확히 하여 근속기간의 산정 등에 다툼이 없도록 함.	변경명령
	○ 퇴직예고제의 채택 여부	○ 퇴직예고제를 두는 것 자체는 법 위반이 아니나 이 경우라도 예고기간을 지나치게 장기화하거나 예고불이행을 이유로 불이익처분을 할 수 없도록 함.	변경명령
	○ 의원사직의 경우 사표수리의 부당한 지연여부	○ 사표수리를 부당하게 지연시켜 근로자에게 불이익을 주어서는 아니되며 근로자가 당사자간의 합의하에 실시하는 퇴직예고 의무를 불이행하였을 경우라도 민법 제660조 및 제661조에서 정한 기간을 초과하여 사표를 수리하는 규정을 두어서는 아니됨.	변경명령
	○ 여성에 대한 차별 여부(고평법 제11조 참조)	○ 혼인 임신 출산 등을 이유로 한 여성근로자의 퇴직규정은 이를 변경하도록 함.(고평법 제8조 참조)	변경명령
나. 정년	○ 정년이 되는 연령의 명확 여부	○ 정년은 근로의 질과 내용에 따라 업종 및 직종에 따라 구분하여 정할 수 있으나, 구분할 경우 그 직무에 필요한 기술, 체력 및 노동강도 등을 고려하여 그 기준을 명확히 하도록 함.	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 성별, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 한 차별대우 여부	○ 정년은 근로의 질과 강도를 감안하여 사회통념상으로 객관 타당성이 인정되어야 하므로 단순히 성별, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 한 차별은 이를 변경하도록 함.	변경명령
다. 해고	○ 해고의 사유를 구체적으로 명시하였는지의 여부	○ 해고사유를 구체적으로 명시(열거주의 원칙)하도록 하여 해고권의 남용방지와 근로자의 생활안정에 기여하도록 함.	변경명령
	○ 해고의 사유별 기준의 타당성 여부	○ 해고는 근로자의 생계와 직접관련되므로 근로자의 귀책사유가 정직, 감봉 등의 징계로는 적절치 아니할 정도로 과도하거나 긴박한 경영상의 이유가 있을 때 한해서 정당한 해고사유로 인정하여야 함. (근기법 제30조 및 근로기준법상 해고에 관한 규정과 관련한 업무지침 참조)	변경명령
	○ 해고의 방법 및 해고결정절차의 명확성 여부	○ 해고의 사유는 크게 2개 유형으로 대별할 수 있는 바, 사유별로 해고결정방법 및 절차를 다음 원칙에 의하도록 함.	
		1) 근로자 귀책사유로 인한 해고 · 징계절차를 두도록 지도하되 징계절차를 두는 경우에는 반드시 징계절차를 거쳐서 행하도록 하고, 별도의 징계규정이 있는 경우에는 심사할 것	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		2) 경영상 이유에 의한 고용조정 · 해고회피를 위한 조치, 대상자 선정기준, 근로자대표와의 협의 절차 등을 명확히 하도록 함.	변경명령
	○ 해고예고 절차의 적법여부	○ 정당한 이유가 있어 해고하는 경우라도 30일전에 예고하거나 30일분 이상의 통상임금을 지급하도록 규정해야 함.(근기법 제32조제1항 본문 참조) - 다만, 해고가 천재 사변 기타 부득이한 사유로 사업계속이 불가능하거나 근로자의 귀책사유로 사업에 막대한 지장이 초래되거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 노동부령이 정하는 사유에 해당하는 경우에는 예외(근기법시행규칙 제5조 <별표> 참조)	변경명령
라. 퇴직금	○ 법정퇴직금제도의 설정 여부	○ 법정퇴직금제도를 설정하고 있는지 확인하고 퇴직금이 법정기준보다 미달되게 규정하고 있는 경우에는 변경하도록 함.(근기법 제34조제1항 참조)	변경명령
	○ 퇴직금제도의 차등설정 확인	○ 하나의 사업내에서 직종, 직위, 업종별로 서로 다른 퇴직금제도를 설정하고 있는지를 확인하고 위반사항이 있는 경우에는 변경하도록 함.(근기법 제34조제2항 참조)	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 퇴직금의 중간정산(근기법 제34조 제3항 참조)	○ 퇴직금 중간정산은 가능한 취업규칙으로 그 요건과 절차를 명확히 정하도록 함.	개선지도
		○ 특히 누진제 퇴직금제도를 규정하고 있는 사업체의 경우에는 중간정산 이후의 퇴직금 산정방법을 명확히 정하도록 함.	개선지도
		○ 퇴직금 중간정산 이후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로년수는 정산시점부터 새로이 기산되나, 근로년수와 관련있는 여타 근로조건(승진, 승급, 호봉, 상여금, 연차유급휴가 등)에서는 변동이 없어야 하므로 취업규칙으로 여타 근로조건을 제한하는 규정을 두는 경우에는 이를 변경하도록 함.	변경명령
	○ 퇴직보험등(근기법 제34조제4항 참조)	○ 퇴직보험등을 도입하는 경우에는 그 내용을 취업규칙에 정하도록 지도하고, 퇴직보험등이 중도에 해지될 경우 퇴직금산정방법등에 대해 다툼의 소지가 있으므로 명확히 정하도록 함.	개선지도
		○ 특히 취업규칙으로 퇴직보험등을 도입하는 경우에는 가입자격이나 기준으로 합리적으로 정하여 사용자의 자의에 의한 선별적인 보험가입이 되지 않도록 함.	개선지도

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 퇴직금 청산의 적법성 여부	○ 퇴직금의 청산기일이 법정기일을 초과하여 규정하고 있는지를 확인하고 위반사항이 있는 경우에는 변경하도록 함.	변경명령
8. 상벌 가. 포상	○ 표창의 종류, 절차, 방법 등의 명확 공정여부	○ 포상제도는 근로자의 사기진작과 노사협조증진에 필요한 제도이나 공정성과 객관성을 잃게 되면 부작용을 유발시키게 되므로 표창의 종류, 내용, 절차 등을 구체적으로 명시하여 공정성이 확보되도록 함.	개선지도
나. 징계	○ 징계의 사유 및 종류의 구체성 여부	○ 징계권의 남용을 방지하기 위하여 징계사유 및 종류를 구체적으로 명시하도록 함.	변경명령
	○ 징계절차와 방법의 합리성 여부	○ 징계결정시는 변명의 기회를 부여하여 공정성을 확보하도록 하고 처분결과를 반드시 서면 통보토록 하는 동시에 징계의결절차 등을 명시하도록 함.	변경명령
	○ 징계양정의 적정여부	○ 징계의 양정은 귀책의 정도에 상응해야 하며, 법에 의한 감급 제한에 저촉되어서도 아니됨. (근기법 제98조 참조) - 1회의 감액은 평균임금의 1일분의 2분의 1 초과불가 - 총액이 1임금지급기의 임금총액의 10분의 1 초과불가	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		○ 직장내 성희롱을 한 자에 대한 징계의 양정은 직장내 성희롱의 정도와 지속성 등을 고려하여 적정하게 정하도록 함.(남녀고용평등법시행규칙 제10조 참조).	개선지도
9. 교 육	○ 어느 한 성에 대한 차별여부(고평법 제10조 참조)	○ 해외연수 등 각종 교육대상자 선정에 있어 어느 한 성을 제외하거나 다른 한 성에 비해 불리한 조건을 부과하는 규정은 이를 변경하도록 함.	변경명령
	○ 직장내 성희롱 예방교육	○ 성별로 교육과정을 편성하고 교과의 선택에 있어서 어느 한 성에게 기회를 제한하거나 선발에 있어 불리한 기준을 적용하는 경우는 이를 변경하도록 함.	변경명령
		○ 직장내 성희롱 예방교육의 내용 및 방법이 법령에 부합되게 정하도록 함(남녀고용평등법시행령 제4조 참조).	개선지도
	○ 장학금제도	○ 회사에서 장학금제도를 적용할 때에는 기금의 적립 및 운용방법과 지급대상, 지급율, 지급시기, 지급방법 등을 명확히 하여 다툼의 소지가 없도록 함.	개선지도
10. 안전보건			
가. 법령요지의 게시	○ 법령요지의 게시·비치규정 유무(산안법 제11조 참조)	○ 법에 의한 명령의 요지를 게시판 등 잘 보이는 장소에 게시 또는 비치하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
나. 안전보건 표지의 부착	○ 안전·보건표지의 부착규정 유무(산안법 제12조 참조)	○ 유해 또는 위험한 시설 및 장소에 대하여 경고표지를 부착하도록 함.	변경명령
		○ 비상시 조치의 안내 및 근로자의 안전·보건의식 고취를 위하여 특정장소 시설 또는 물체에 노동부령이 정하는 안전 보건표지를 부착하도록 함.	변경명령
다. 안전 보건 관리자의 지도 조언	○ 안전 보건관리자의 지도 조언에 대한 사업주의 조치관련 규정 유무(산안법 제16조의 2 참조)	○ 안전 보건관리자가 안전 및 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 사업주 또는 관리책임자에게 건의하거나 관리감독자등에게 지도 조언하는 경우 사업주 등이 이에 상응한 적절한 조치를 하도록 함.	변경명령
라. 산업안전 보건위원회	○ 산업안전보건위원회 관련규정의 유무(산안법 제19조 참조)	○ 위원회는 노사 동수로 법에서 정하는 바에 의하여 구성되도록 함.	변경명령
		○ 위원회에서 다루어야 할 내용 및 심의 의결 사항에 대한 노사의 준수의무를 규정하도록 함.	변경명령
		○ 상시근로자 1,000인 이상 사업장인 경우 노사협의회와 별도로 위원회를 설치 운영하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
마. 도급사업에 있어서의 안전·보건 조치	○ 도급사업에 있어서의 안전·보건상의 조치를 위한 규정 유무(산안법 제29조 참조)	○ 안전·보건에 관한 사업주간 협의체를 구성·운영하도록 함 (산안법시행규칙 제29조 참조)	변경명령
		○ 작업장의 순회점검을 매일 1회 이상 실시하도록 함.	변경명령
		○ 수급인이 행하는 근로자의 안전·보건교육에 대한 지도와 지원을 하도록 함.	변경명령
		○ 노동부령이 정하는 바에 따라 사업주가 사용하는 근로자, 수급인, 수급인이 사용하는 근로자와 함께 정기 또는 수시로 작업장에 대한 안전·보건점검을 실시하도록 함(산안법 제29조제3항 참조)	변경명령
바. 근로자 교육	○ 근로자의 안전보건교육에 관한 규정 유무(산안법 제31조 및 동법시행규칙 제33조 참조)	○ 근로자에 대하여는 정기교육, 채용시 및 작업전환시 교육, 유해·위험작업종사자에 대한 특별안전보건교육 등을 실시하도록 함.	변경명령
사. 위험기계·기구의 방호조치 등	○ 기계·기구에 대한 방호장치 관련 규정 유무(산안법 제33조 및 동법시행규칙 제48조 참조)	○ 방호장치가 설치되어 있지 않은 프레스 등 위험기계·기구는 양도, 대여, 설치 및 사용을 금지하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
		○ 방호장치를 근로자 임의로 제거하고 작업을 하는 일이 없어야 하며, 사업주도 방호장치를 제거하고 작업하도록 지시할 수 없도록 함.	변경명령
아. 보호구	○ 보호구의 종류, 착용의무 관련규정 유무(산업안전기준에 관한 규칙, 산업보건기준에 관한 규칙 참조)	○ 사업주는 보호구를 착용해야 할 작업장에는 보호구를 비치하여 이를 사용토록 관리하고 근로자는 이를 착용하도록 함.	변경명령
자. 물질안전보건자료(MSDS)	○ 작성대상 및 비치(게시)장소에 대한 규정유무	○ 산업안전보건법 제41조, 동법시행규칙 제92조의2 내지 제92조의3의 규정에 따르도록 함.	변경명령
	○ 경고표지의 부착 및 근로자 교육실시에 대한 내용유무	○ 산업안전보건법 제41조, 동법시행규칙 제92조의4 및 제92조의5의 규정에 따르도록 함.	변경명령
차. 작업환경측정	○ 작업환경측정 횟수의 규정유무(산안법 제42조 및 동법시행규칙 제93조 참조)	○ 작업환경 측정주기 및 횟수를 보건규칙(노동부령)에 맞게 정하도록 함(산안법 제42조 및 시행규칙 제93조제2항 참조)	변경명령
	○ 작업환경측정을 하여야 할 작업장 및 유해인자의 명시여부(산안법 시행규칙 제93조 참조)	○ 측정대상작업장 및 유해인자를 명시하도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 작업환경 측정시기의 명시여부	○ 작업환경측정은 최소 3개월 이상의 간격을 두고 실시하도록 함.	변경명령
	○ 작업환경측정 결과에 대한 조치 규정여부(산안법 제42조제3항 및 산업보건기준에 관한 규칙 참조)	○ 작업환경 측정결과에 따른 시설의 개선 등 근로자의 건강보호에 만전을 기하도록 함.	변경명령
	○ 작업환경측정시 근로자대표의 입회에 관한 규정유무	○ 측정시 근로자대표의 요구가 있는 경우 입회할 수 있도록 지도	변경명령
카. 건강진단	○ 근로자 건강진단의 실시대상·횟수 및 특수건강진단대상 부서에 대한 규정유무(산안법 제43조 및 동 법시행규칙 제98조 내지 제99조의 4 참조)	○ 일반정기건강진단은 전근로자에게 1회 이상(단, 사무직은 2년에 1회 이상), 특수건강진단은 유해위험작업근로자에게 년 1회 이상(유기용제 등 화학물질은 년 2회) 실시하도록 함.	변경명령
		○ 특수검진대상 작업부서를 명시하도록 함.	변경명령
		○ 건강진단시 근로자대표의 요구가 있을 때 근로자대표를 입회할 수 있도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 건강진단의 실시시기에 관한 규정 유무	○ 매년 2월 1일부터 10월 31일 사에에 실시시기를 정하되 최소한 월단위까지는 명시하여야 함.	변경명령
타. 무자격자 취업제한	○ 건강진단결과 질병자에 대한 관리규정 유무(산안법 제45조 및 동법시행규칙 제116조 참조)	○ 사업주는 근로자 건강관리를 위해 의사의 소견에 따라 작업장소 변경·작업전환·근로시간단축 및 근로금지 등 조치를 하도록 함.	변경명령
	○ 유해·위험작업에 무자격자의 취업을 제한하는 규정이 있는지 여부(산안법 제47조 및 유해위험작업의 취업제한에 관한 규칙 참조)	○ 사업주는 유해 또는 위험한 작업으로서 규칙에서 정하는 작업에 있어서는, 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자 이외의 자를 당해 작업에 임하게 하지 않도록 함.	변경명령
11. 재해보상	○ 재해보상기준의 법령저촉 여부	○ 재해보상규정을 두는 경우 그 수준이 근기법 제8장의 기준에 미달되어서는 아니됨.	변경명령
		○ 근로자 중과실을 이유로 재해보상을 배제하는 규정을 두는 경우 근기법 제84조에 의한 요건을 명시되도록 함.	변경명령

심사항목	중점착안사항	심사기준 및 지도방향	조치기준
	○ 업무상 또는 업무외의 재해부조에 관한 사항 유무	○ 업무상재해에 대하여 법기준 이상의 별도보상을 실시하거나 업무외의 재해에 대하여 별도의 부조를 실행하는 제도가 있을 때에는 그 내용을 명시하도록 함.	개선지도
	○ 산재보험법에 의한 사업주의 조력의무여부	○ 업무상재해에 대한 사업주확인 및 각종 증명서발급 등 산재보험법 제100조에 의한 사업주 조력의무를 부당하게 면책하는 규정을 두지 않도록 함.	변경명령
	○ 산재보험급여청구권 제한금지규정 유무	○ 경미한 재해 등에 있어서 근로자의 산재보험급여 청구를 제한하고 공상처리토록 하는 규정을 두지 않도록 함.	변경명령

부 칙

가. 이 규정은 1997년 5월 13일부터 시행함.

나. 이 규정의 시행과 동시에 근기 1451-21383('83.8.19)호의 취업규칙심사요강을 폐지함.

부 칙

이 규정은 1999년 5월 18일부터 시행함.

부 칙

이 규정은 2002년 12월 24일부터 시행한다.